

Rahmenvertrag

zwischen

HelpCare GmbH

Kurfürstendamm 14, 10719 Berlin

vertreten durch die Geschäftsführer: **Karim Bandasch**

– nachfolgend „Vermittler“ genannt –

und

Pflegepartner Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

vertreten durch die Geschäftsführerin: **Anna Patalong**

– nachfolgend „Dienstleister“ genannt –

§ 1 Vertragsgegenstand

1. Stellung von Betreuungskräften durch den Dienstleister

Der Dienstleister verpflichtet sich, für die Kunden des Vermittlers Betreuungskräfte bereitzustellen. Diese werden entsprechend den Kundenanforderungen ausgewählt und in den Haushalten oder Einrichtungen der Kunden eingesetzt. Der Dienstleister gewährleistet, dass die eingesetzten Kräfte über alle erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen (Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse) verfügen.

2. Vermittlung von Kundenanfragen durch den Vermittler

Der Vermittler bringt Kundenanfragen ein und vermittelt Dienstleistungsverträge zwischen dem Dienstleister und den Kunden. Er übernimmt Kommunikation und Koordination, ohne selbst Vertragspartner des Kunden zu werden.

3. Optionsrecht des Vermittlers

- Der Vermittler ist berechtigt, im Ausnahmefall selbst Betreuungskräfte bereitzustellen, wenn der Dienstleister nachweislich keine Kapazitäten hat.
- Erfolgt innerhalb von 48 Stunden keine Mitteilung über eine mögliche Besetzung, gilt das Optionsrecht als aktiviert.
- Das Optionsrecht gilt ausschließlich für Neukunden, bei denen der Dienstleister noch keine laufende Betreuung oder vertragliche Beziehung unterhält.
- Für Bestandskunden des Dienstleisters findet das Optionsrecht keine Anwendung.
- Der Vermittler darf in diesem Fall den Kunden direkt mit eigenen Betreuungskräften oder Kooperationspartnern versorgen und die Vergütung unmittelbar abrechnen.

4. Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Der Dienstleister bleibt stets alleiniger Vertragspartner des Kunden und trägt die Verantwortung für Arbeitsbedingungen, Haftung und Sozialabgaben seiner Betreuungskräfte. Der Vermittler fungiert als Vermittler, ist jedoch bei aktivem Optionsrecht berechtigt, Leistungen selbst zu erbringen.

5. Kundenschutz und Vorrangregelung

- a) Alle Kundenkontakte, die durch den Vermittler zustande kommen, gelten als geschützte Geschäftsbeziehungen.
- b) Der Dienstleister verpflichtet sich, diese Kunden ausschließlich über den Vermittler zu betreuen.
- c) Direkte Vertragsabschlüsse zwischen Dienstleister und Kunde ohne Zustimmung des Vermittlers sind unzulässig.
- d) Der Kundenschutz gilt während der Zusammenarbeit sowie 24 Monate nach Vertragsende.
- e) **Ebenso verpflichtet sich der Vermittler, während der Vertragslaufzeit und 24 Monate danach selbst – unmittelbar noch mittelbar – auch nicht über Dritte – keine Verträge mit Betreuungskräften des Dienstleisters abzuschließen.**

6. Ziel des Vertrags

Ziel ist die kontinuierliche, qualitativ hochwertige und rechtssichere Versorgung von Kunden im Bereich der häuslichen Betreuung und Hilfe im Haushalt.

§ 2 Rechte und Pflichten des Vermittlers

1. Vermittlung von Kundenaufträgen an den Dienstleister.
2. Kommunikation und Koordination zwischen Kunde und Dienstleister während des gesamten Einsatzes.
3. Wahrung der Kundeninteressen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
4. **Aktivierung des Optionsrechts:**
 Das Optionsrecht tritt automatisch in Kraft, wenn der Dienstleister innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage keine verbindliche Rückmeldung oder Besetzung mitteilt oder schriftlich erklärt, dass keine Betreuungskraft verfügbar ist.
 Das Optionsrecht gilt ausschließlich für Neukunden und nicht für bestehende Kundenbeziehungen (Bestandskunden).
 In diesen Fällen ist der Vermittler berechtigt, den Einsatz selbst oder über andere Firmen seiner Wahl fortzuführen.
5. Lückenlose Dokumentation aller vermittelten Aufträge und Einsätze.
6. Vertrauliche Behandlung sämtlicher Informationen.

§ 3 Rechte und Pflichten des Dienstleisters

1. Bereitstellung von Betreuungskräften gemäß Kundenanforderungen.
2. Abschluss der Dienstleistungsverträge direkt mit dem Kunden.
3. Verantwortung für Arbeitsbedingungen, Haftung und Sozialabgaben.
4. Der Dienstleister ist verpflichtet, jederzeit ausreichende Kapazitäten zur Verfügung zu stellen und Kundenanfragen des Vermittlers ohne Verzögerung zu bedienen.
5. Sicherstellung von Kontinuität, Ersatzplanung und Qualitätssicherung.
6. Dokumentation der Einsätze.
7. Wahrung der Vertraulichkeit und Einhaltung der DSGVO.

§ 4 Vergütung

1. Provision des Vermittlers

Für jeden erfolgreich vermittelten Auftrag erhält der Vermittler eine monatliche Provision in Höhe von **10,5 %** des vom Kunden abgerechneten Nettoauftragswertes, einschließlich **Feiertagszuschlägen**.

Fahrtkosten und Nachtzuschläge gehören **nicht** zur Provisionsgrundlage.

Die Zahlung erfolgt bis spätestens zum 7. Tag des Folgemonats, nach Eingang der Kundenzahlung, ohne Abzug.

Bei ausbleibender Kundenzahlung ist der Dienstleister verpflichtet, dem Vermittler auf Anfrage Nachweise über den Zahlungsstatus vorzulegen (z. B. Mahnungen oder Kontoauszug).

2. Abrechnung im Fall des Optionsrechts

Bei aktivem Optionsrecht stellt der Vermittler die Rechnung direkt an den Kunden und behält die vereinbarte Marge.

3. Transparenzpflichten

Der Dienstleister übermittelt monatlich Aufstellungen zur Provisionsberechnung.

4. Verzug und Zinsen

Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.

5. Keine Aufrechnung oder Zurückbehaltung

Gegenforderungen dürfen nicht mit Provisionsansprüchen verrechnet oder zurückbehalten werden.

6. Dauer des Vergütungsanspruchs

Provisionsansprüche bestehen für die gesamte Dauer der Kundenbeziehung, einschließlich Verlängerungen oder Folgeverträgen.

§ 5 Optionsrecht des Vermittlers

1. Das Optionsrecht gilt ausschließlich für Neukunden, bei denen der Dienstleister keine bestehende oder laufende Vertragsbeziehung unterhält.
2. Das Optionsrecht tritt in Kraft, wenn der Dienstleister eine Kundenanfrage des Vermittlers nicht innerhalb von 48 Stunden bestätigt oder keine Betreuungskraft bereitstellen kann.
3. Die Aktivierung erfolgt durch eine kurze schriftliche Mitteilung des Vermittlers an den Dienstleister.
4. In diesem Fall ist der Vermittler berechtigt, den Auftrag selbst oder über eigene Kooperationspartner zu übernehmen und den Kunden direkt zu betreuen und abzurechnen.
5. Der Dienstleister erkennt an, dass alle Einnahmen aus diesen Einsätzen ausschließlich dem Vermittler zustehen.
6. Der Dienstleister verpflichtet sich, den Vermittler organisatorisch zu unterstützen, soweit dies möglich und zumutbar ist.

7. Für Leistungen im Rahmen des aktivierten Optionsrechts haftet ausschließlich der Vermittler.
8. Sämtliche Einsätze, die im Rahmen des Optionsrechts erfolgen, werden durch den Vermittler vollständig dokumentiert.

§ 6 Vertragslaufzeit und Kündigung

1. Vertragsbeginn: **26.10.2025**, Laufzeit unbefristet.
2. Ordentliche Kündigung: **1 Monat Frist** zum Monatsende, schriftlich.
3. Außerordentliche Kündigung: mit **7 Tagen Frist** aus wichtigem Grund (z. B. Pflichtverletzungen, Verstoß gegen Kunden-/Betreuungskraftschutz, Zahlungsverzug).
4. Das Optionsrecht bleibt für den Vermittler hinsichtlich laufender Einsätze bestehen; der Dienstleister ist nicht berechtigt, diese Einsätze oder die entsprechenden Kundenbeziehungen zu übernehmen.
5. Offene Forderungen sind nach Vertragsende zu begleichen; der Dienstleister übergibt relevante Unterlagen.
6. Kundenschutz und Betreuungskraftschutz gelten **24 Monate** über das Vertragsende hinaus.
7. **Fortgeltung bestehender Kundenbeziehungen nach Vertragsbeendigung**
 Eine Kündigung dieses Vertrags – gleichgültig, ob ordentlich, außerordentlich oder fristgerecht – beendet ausschließlich die Zusammenarbeit hinsichtlich neuer Kundenaufträge.
 Für sämtliche Kunden, bei denen der Vermittler die Betreuung eingeleitet, organisiert oder die Dienstleistung maßgeblich erbracht hat, bleibt der Anspruch des Vermittlers auf Vergütung gemäß § 4 uneingeschränkt bestehen, solange diese Kunden weiterhin durch den Dienstleister betreut oder abgerechnet werden.
 Der Dienstleister erkennt diese Kunden als Bestandskunden des Vermittlers an und verpflichtet sich, diese weder unmittelbar noch mittelbar – auch nicht über Dritte – zu übernehmen oder zu betreuen, ohne die vereinbarte Vergütung an den Vermittler zu entrichten.
 Diese Bestimmung gilt zeitlich unbefristet und bleibt unabhängig von Art oder Zeitpunkt der Vertragsbeendigung in vollem Umfang bestehen.

§ 7 Haftung

Haftung des Dienstleisters

Der Dienstleister haftet für die ordnungsgemäße Erbringung der Betreuungsleistungen gemäß den vereinbarten Standards und den gesetzlichen Vorschriften. Er trägt die Verantwortung für die Einhaltung arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Pflichten gegenüber den eingesetzten Betreuungskräften.

Haftung des Vermittlers

Der Vermittler haftet ausschließlich für die ordnungsgemäße Vermittlung der Aufträge und die korrekte Aktivierung des Optionsrechts gemäß § 5. Er übernimmt keine Haftung für Arbeitsbedingungen oder Pflichtverletzungen der vom Dienstleister bereitgestellten Betreuungskräfte.

Haftungsbegrenzung

Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie für mittelbare Schäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

Meldung von Schadensfällen

Schadensfälle oder potenzielle Haftungsansprüche sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 8 Schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
 2. Unwirksame Bestimmungen werden durch wirtschaftlich gleichwertige ersetzt.
 3. Gerichtsstand und Erfüllungsort: **Deutschland, Berlin.**
 4. Es gilt **deutsches Recht**; UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
 5. Beide Parteien verpflichten sich zur strikten Vertraulichkeit.
 6. Rechte und Pflichten dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung übertragen werden.
 7. Dieser Vertrag ersetzt alle früheren Absprachen zum Vertragsgegenstand.
-

Berlin, den 17.11.2025

Katowice, den 17.11.2025



(Vermittler – HelpCare GmbH)



(Dienstleister – Pflegepartner Sp. z o.o.)